

עין משפט
נר מצוה

- ↑ מ"י פ"ח מהלכות שבת הלכה י':
- ↑ ב ג ד שם הלכה טו:

לעזי רש"י

גלו"ד. דבך חזק. טורפיי"ד. חצובה (בעלת שלוש גלגלים). וידול"א. קנוקנת. אונטוידוי"ר [אונטוידווי"רן]. משפך. פילוט"א. כדור. קוראנ"ש. רצים, שליחי בית המכס.

מוסף רש"י

מורה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. ליה שהורה בשטר שכתבו ועל פיו נתמחו העדים, אין המלוה צריך לקיים נגדים התמונים בו, שאין הלוה שזב נאמן למחר פרעתי, ולא למיירי כהאי הדין שאסר הוא הפי שותאי, מלמך שאלה מורה ששטר מוכ ששולמו עליו שטר אמת הוא, אין המלוה צריך למחר לאסר העדים התמונים בו ולהעיד על חתומתן ולקיימו (ב"מ נב).

מוסף תוספות
א. וא"ת פשיטא דהא מרשע דקדני נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין משמע שהמוציא קשר מוכסין חייב, וי"ל דהא. ריענ"א. ו. שוק. צריך שיעור גדול מנה. מו"פ ר"ד. ג. כיון שנעשה עליו קשר חשיב הוא. מו"פ ר"ד. ט. בבירור. מו"פ הל"ש. ו. שנודע לו שמתו אותן שהתמודד ואין שום אדם מכיר חתם ידן, שאלו היה הדבר ספק עדיין השטר חשוב ורואה שמא רבדים גדיים וקיימיהו. רמב"ן. א. א"כ. מו"פ הל"ש. ו. לא יוכל לקיימו מו"פ הל"ש. ו. ולכונן דברים בעלמא. מו"פ הל"ש. ט. ולא מסתבר למימר דאדידי בשטר שאנו ראו לצור על פי צלוחיתו כיון דרב יוסף אבייר באוור שהוא ראוי אבייר לא איירי אלא בהתוודא דאנו ראוה הוה ליה לפרשי. מו"פ הל"ש. י. פן יגבה מן הרוחמים ומן הלקוחות. מו"פ הל"ש. יא. דא"כ לא שבתק חיי לכל בריה שיוכל כל אדם לכתוב שטר מלוה ולהחתים עדים מעצמו ולטרוף שלם בפניו מתומום ומלקוחות. מו"פ נגיש. ג. יב. וכד שלא פרע. מו"פ הל"ש. יג. דאית בו כדי לצור, והכי שריטו עד שלא פרעו חייב שטר לגבות חובו, ומשפרעו פטור. מו"פ הל"ש. יד. דאפי"ם שידוע שלא ימצא קיום יכול לגבות בו פעם אחת. מו"פ הל"ש. יו. הילכך אסור לשהות. מו"פ הל"ש. יז. א"ע. א"ע. דאסור לשהות שטר פרעו שטר זה מותר להשהות. מו"פ הל"ש. יז. בלא קיום. פי צלוחיתו אפי"ם שאנו מוצא עכשיו קיום חיישני. מו"פ הל"ש. יט. דבחסד כל דהו אסור לשהות שטר פרעו. מו"פ הל"ש.

רב נסים גאון
אסור לשהות שטר פרעו איבא בינייהו. משמחל לה במסכתא דכתובות ב"פ. האשה שנתארמלה (דף ט"ז) אמר ר' ירושעב בן לוי אסור לאדם שישהה שטר פרעו בתוך ביתו שנאמר (איוב יא) ואל תשכן באהלך עולה. וכן עוד תמצא בזה הפרק עיקי הדברים במורה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו. אמר ליה רב נחמן גבבא גבויב למה לך, אי סבירא לך כר', מאיר אימא כר' מאיר. אמר ליה ומר היכי סבירא ליה, אמר ליה כי אתו לקעמן אמירי להו קיימו שטריכוו ונתוחו לדינא. והלכתא כרב נחמן שצריך לקיימו.

לעולם אפילו אלא דליבא דהטי ולא שני מוכסין צריך ליה לקשר, דבר אתי מוכסא שני מחווי ליה למוכס דקדים מוכס שני וא"ל חזי דגברא דמכס אנא ורגילנא לשלומי מכסא שיהא לו פנים אצלן, או דמאחר ליה ולא דחיק ליה ליה, למיחא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו. ועיקר דהא שמעתא בהאשה שנתארמלה, ובכמה דוכתי נמי איבא, והכין הוא, דאובן שכתב את שמעון מכנה הוציא עליו שטר, אמר שמעון שטר זה כתבתי לו על עצמי אלא שפרעתי. אם יכול אלא המלוה לקיים את השטר בחותמי כולי עלמא לא פליגי שחייב שמעון בכמונ, דאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבייה, וא"ל שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה. אבל אם אין ארובן המלוה יכול לקיימו בחותמי ואין נודע כי נכתב באמת אלא מדברי שמעון,

עה:

רַבב. פירש בקונטרס שומן או שמן וע"כ אינו שמן דשמן נתנו בו תממים שיעור אחר בתמניי': **תחת איספוגין קטנה**. ואע"ג דבפ' כל שעה (פסחים ל:) אמרינן אין טשין את המנור בלילה ואם טש כל הפת כולה אסורה הא אמר הסם בזהיא פרקא? דכעין תורה שרי: **והמוציא קשר מוכסין חייב**. א"אטריך לאשמועינן אפילו כתב על הקלף אע"ג דקמני בסמוך דשיעור קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שנתפילין: **ובית אחיו**. אהיה. גשעת כמיצה צריך צית אחיה וקשר מוכסין צ"ל דיכול לכתובו בלא אחיה ובקונטרס פי' גשעה שרואה זו צעי אחיה:

ת"ן סבר מודה בשטר שכתבו צריך לְקיימו. ומשום הכי כי אמר לזה פרעמי פטור דאין השטר ראוי לגבות זו ממירי שידע' שלא יוכל כלל למצוא עדי קיום^[כ] וא"ת וי"ל לא פרע נמי אמאי חייב מה תועלת יש בשטר כיון שאינו יכול לקיימו שאם יטעון הלוה פרעמי או מוויף יפטור' ואם יודה זה אינו מכח השטר וי"ל דמועיל לו השטר^[ל] דמתוך כך נזכר הלוה שלוח ממנו אי נמי (א) לטרוף ממשעדי ואם יודה הלוה שאינו מוויף וא"ת ומשפרעו אמאי פטור המוציא נהי דלא חזי לגבות חובו הא ראוי הוא לזור ע"פ כלוחיתו ואע"ג דאסור להשהות שטר פרעו הכא היאך נוציאנו מידו כיון שהוא עומד לזכות שאינו פרעו^[ט] וי"ל דמיירי כגון שאמר אין לי עדים ואין לי ראיה ולא אמאי קיום ואפילו מלא אחרי כן אינו מועיל ולכן אסור להשהות שמא לצסוף קיימינו ויגבה זו שלא דנין ואי לא הוה טענינן ללקוחות ולימומין מוויף הוה אמי שפיר דאסור להשהות' אך פירשתי צבצא קמא וצבצא מליעא ונגיטין דטענינן ללקוחות ולימומין פרעו מוויף וסם דארסכיי^[ז] ואם תאמר ומהאי לא קאמר איפכא דת"ק סבר אין צריך לקיימו^[ז] ומשפרעו הוי כמשמעו שפרעו ממש^[ג] ולכן פטור דאסור להשהות שטר פרעו שמא יגבה זו פעם אחרת^[ד] שכשיטעון הלוה האמת שפרעו לא יאה המלוה צריך לקיימו ויגבה שנית^[ט] ור' יהודה סבר צריך לקיימו ואף משפרעו חייב לדרך הוא לזור על פי כלוחיתו ואין אסור להשהות^[ט] דמיירי כגון ידיוע שלא ימצא עדי קיום ולא יוכל לגבות שנית^[ז] דכשיטעון הלוה האמת שפרע יטריך המלוה לקיימו צעלמא ויגבה זו שלא דנין^[ט]:

רש"י גרים דבולי עלמא מודה בשטר שכתבו צריך לְקיימו. וכן נראה דהכי קי"ל דאית ליה לרב נחמן הכי דפרק שני דכתובות (דף יט.) וקיימא לן כוותיה דרבי:

מ"ק
לקיימו קמיפלגי תנא קמא סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ורבי יהודה סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ומאי עד שלא פרעו ומשפרעו עד לדרישה: אסור לשבות שטר פרעו. משום שנא' (יחזיק יא) אל תשכן בזהליך עולה הלכך מלוה לא משהי ליה לזור ע"פ כלוחיתו משום אסור ולוה נמי לא משהי ליה שמא יבא לידי מלוה ויחזור ויתבענו: מוסר. הלכך כי הוציאו מלוה חייב לדרך לו לכרוך ע"פ כלוחית: במודה בשטר שכתבו. הלוה מודה שכתבו צריך לקיימו ולומר לא פרעמי וכל כמה דלא אמר הכי לאו שטרף הוא אי לאו משכח סהדי להכירי החתמימה דמאן קא משוי ליה שטרף לזה דאמר כתבתי לזה נמי הא קאמר פרעמי הפה שאסר הוא הפה שהמיר הלכך משפרעו כלומר משיאמר פרעמי פטור דלא צריך ליה ור' יהודה סבר אין צריך לקיימו דכיון דמודה שכתבו ולוה זו הרי הוא כאלו קיימיהו חותמינו וגובה זו כ"ז שהוציאו:

חייב מפני שהוא צריך לו. ובענין למידע במאי פלוגתייהו ומאי בינייהו. אמר אביי דהטי מוכסא איבא בינייהו, בזמן שיש כמה רצין לפני המוכס ונטל הקשר, ומי שלא נתן, קאמר ר' יהודה חושש הוא שפא שיגמורו רצי המכס בזמן שאין עמו קשר לפיכך צריך לו לדרחותו אפי"ם שהראוהו לגדלו, אבל היכא דליבא דהטי מכסא קאמר אביי אפילו ר' יהודה מורי דפטור. ורבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איבא בינייהו וימיריהו קרוב למימרא דאביי, וסבירא ליה שאם אין שם מוכס קטן משהראוהו למוכס לא פליג ר' יהודה דפטור. רב אשי אמר לעולם פליגי ולא מילתא איבא בינייהו, אלא אין שם מוכס קטן משהראוהו למוכס לא פליג ר' יהודה דפטור. רב אשי אמר לעולם פליגי ולא מילתא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו דא"ל חזי דגברא דמכס אנא ורגילנא לשלומי מכסא שיהא לו פנים אצלן, או דמאחר ליה ולא דחיק ליה ליה, למיחא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו. והכין הוא, דאובן שכתב את שמעון מכנה הוציא עליו שטר, אמר שמעון שטר זה כתבתי לו על עצמי אלא שפרעתי. אם יכול אלא המלוה לקיים את השטר בחותמי כולי עלמא לא פליגי שחייב שמעון בכמונ, דאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבייה, וא"ל שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה. אבל אם אין ארובן המלוה יכול לקיימו בחותמי ואין נודע כי נכתב באמת אלא מדברי שמעון,

המוציא יין פרק שמיני שבת

נייר מחוק. שזב אינו ראוי לכתוב לפיכך צריך שיעור גדול לכרוך ע"פ כלוחית: **קלף כדי לכתוב פרשה קטנה**. דלאידי דדמינו יקריס לא עבדי מיניה קשרי מוכסין אלא תפילין ומוחוות ולא מיחייב בשיעורא זוטא: **דיו לכתוב שמי אוסיוס**. לרושם על שמי חוליות של כלי או על קרשים לווזוגן: **כדי לכתוב עין אחס**. לקמן י' פריך עין אחת הא לא כחלי: **דנק**. גלו"ד: **כדי ליתן בראש השפסף**. בגמרא א' מפרש לה: **כדי לעשות נקב קטן**. כל שנותנין זו כקף מי קותם פיו בזפת או בגפרית ונוקב בתוך הסתימה נקב דק להוציא זו: **חרסיוס**. לצינה כמחשה: **לעשות פי כור**. שהמפוח נכנס זו: **פטופו**. רגל למקום מושב הכור שהיו מושיצין על כן העשוי לכך כגון טרפיי"ד לשפות שקדירה: **סוכין כדי ליתן ע"פ כור של צורפי וכו**. במקום שאין פחמין צורפין והזב בראש של סוכין: **לסוד קטנה שצננוס**. טופלות סיד להשיר את השיער: **גמ' חנל נמי ליוחייב** בשיעורא זוטא דחזי נמי למלאי דנפה וכצרה: **דחריק**. כעין חריק. מתוך שהוא קשה פוגם את העץ: **הואל**. של לוזני דקל: **כפיסא מפני**. סל העשוי מצורי דקל: **סוב**. ודילי"א שגדל סביב הדקל כעין מלנזש וכנך סביבותיו ועולה: **על פי משפך**. אונטוידוי"ר: **לסנן אם היין**. שמעבד הפסולת והקמחים מליכנס לפי הכלי: **רצב**. שומן או שמן: **איספוגין**. ריקק שנותנין צבנור וטמין תחמיו אליה: **וכמה שיעורא**. של איספוגין: **כדור**. פלוט"א: **נייר חלק**. שלא נכתב זו מעולם: **שמי אוסיוס**. קס"ד שמי אומיות דיןן דזוטרין: **קשר של מוכסין**. לא צעי גליון לבית אחיה שאומיו כולו צכפו פשוט ורואה: **צנוגן**. גליון. **הכא ציט אחיוס לא צריך**. שיכול לאחוזו במקום המחקק והשטר במקום הכתב: **משהראוהו למוכס**. ורואה שמחל לו ראש הנהר את המכס שזב אין צריך לו ולא חזי למידי: **מאי צינייהו**. כלומר כמאי פליגי ולמאי קאמר רבי יהודה דצריך לו: **רסיטי מוכסא**. קוראנ"ש שרצין אחר העוצרים להעליז עליהם שלא נתנו המכס וטורח לעוצרים לחזור למוכס ומנענו החומס להראות לאלו ולת"ק לא מלנע ליה להכי דכי רהטי צתריה דהר לגצי מוכס: **מוכס קטן**. פעמים שיש מוכס גדול שטורח לו לעמוד על הגשר כל היום וממנה מוכס קטן וזה מתחלה אינו מראה החומס של מנך אלא לגדול ולרצי יהודה צריך לו חלקין הקטן ימנענו מלעצור ולת"ק אין צריך לו שהגדול מוסר לו סימן דברים ואומר לקטן ועוצר: **למוכס שני**. של מעצר אחר ולא לפטורו מן המכס אלא להראות שהוא נאמן וחשוב ואינו מצריח עצמו מן המכס כדי שלא יעליל עליו לאחר מפרש להו: **מאי צינייהו**. כלומר מאי פלוגתייהו ומה טעם נותנין

חייב מפני שהוא צריך לו. ובענין למידע במאי פלוגתייהו ומאי בינייהו. אמר אביי דהטי מוכסא איבא בינייהו, בזמן שיש כמה רצין לפני המוכס ונטל הקשר, ומי שלא נתן, קאמר ר' יהודה חושש הוא שפא שיגמורו רצי המכס בזמן שאין עמו קשר לפיכך צריך לו לדרחותו אפי"ם שהראוהו לגדלו, אבל היכא דליבא דהטי מכסא קאמר אביי אפילו ר' יהודה מורי דפטור. ורבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איבא בינייהו וימיריהו קרוב למימרא דאביי, וסבירא ליה שאם אין שם מוכס קטן משהראוהו למוכס לא פליג ר' יהודה דפטור. רב אשי אמר לעולם פליגי ולא מילתא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו דא"ל חזי דגברא דמכס אנא ורגילנא לשלומי מכסא שיהא לו פנים אצלן, או דמאחר ליה ולא דחיק ליה ליה, למיחא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו. והכין הוא, דאובן שכתב את שמעון מכנה הוציא עליו שטר, אמר שמעון שטר זה כתבתי לו על עצמי אלא שפרעתי. אם יכול אלא המלוה לקיים את השטר בחותמי כולי עלמא לא פליגי שחייב שמעון בכמונ, דאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבייה, וא"ל שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה. אבל אם אין ארובן המלוה יכול לקיימו בחותמי ואין נודע כי נכתב באמת אלא מדברי שמעון,

רבינו חננאל
והנא כמה קשר מוכסין ב' אוותיות. לא שנו אלא באותו קשר שהיה מוכריין אותו באותו פרק שכתובין בו ב' אוותיות בכתב ויוני שהן גדולות מאותיות שלנו, אם יש בנייר החלק שיעור ב' אוותיות חללו חייב עליו ואם לאו פטור. ורסינתי המוציא נייר חלק אם יש בו כדי לכתוב ב' אוותיות חייב ואם לאו פטור. דקראבמר ב' אוותיות סתם, אסיקנא אדעתין ב' אוותיות וידון דזוטרין מן ב' אוותיות קשר מוכסין וקא חמיב עליה, וכן הדיא קמייתא פטור. אמר ר' ששת ב' אוותיות דתנינא בהא ברייתא שנייה נמי דקשר מוכסין, רבא אמר ב' אוותיות וידון ובית אוותיה, הכי קאמר רבא לא תימא אם מוכיל תנייר ב' אוותיות חייב עליו אלא איבא הכי אם אפשר לכתוב עליו ב' אוותיות, ואי אפשר עד שיהא בו בית אוותיה כדי לכתוב למעלה הימנו, ונמצא מקום ב' אוותיות ובית אוותיה כשיעור קשר מוכסין. מתייבי המוציא נייר מחוק ופטר פרעו אם יש בלובן שלו כדי לכתוב ב' אוותיות או בכולו כדי לכתוב על פי צלוחית קטנה של פליטון חייב ואם לאו פטור. ובשלמאן לרב ששת דאמר בב' אוותיות של קשר מוכסין שפיר דהוה ליה כמתניין ופרישה, אלא לרבא דאמר צריך שיהא הגייר החלק כולו כשיעור ב' אוותיות של קשר מוכסין והוא שיעור ב' אוותיות וידון ובית אוותיה, הדיא הכא שיעור גדול הוא שיש בו לבן ויש בו צריך לקיימו ומה טעם נותנין חייב מפני שהוא צריך לו. ובענין למידע במאי פלוגתייהו ומאי בינייהו. אמר אביי דהטי מוכסא איבא בינייהו, בזמן שיש כמה רצין לפני המוכס ונטל הקשר, ומי שלא נתן, קאמר ר' יהודה חושש הוא שפא שיגמורו רצי המכס בזמן שאין עמו קשר לפיכך צריך לו לדרחותו אפי"ם שהראוהו לגדלו, אבל היכא דליבא דהטי מכסא קאמר אביי אפילו ר' יהודה מורי דפטור. ורבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איבא בינייהו וימיריהו קרוב למימרא דאביי, וסבירא ליה שאם אין שם מוכס קטן משהראוהו למוכס לא פליג ר' יהודה דפטור. רב אשי אמר לעולם פליגי ולא מילתא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו דא"ל חזי דגברא דמכס אנא ורגילנא לשלומי מכסא שיהא לו פנים אצלן, או דמאחר ליה ולא דחיק ליה ליה, למיחא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו. והכין הוא, דאובן שכתב את שמעון מכנה הוציא עליו שטר, אמר שמעון שטר זה כתבתי לו על עצמי אלא שפרעתי. אם יכול אלא המלוה לקיים את השטר בחותמי כולי עלמא לא פליגי שחייב שמעון בכמונ, דאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבייה, וא"ל שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה. אבל אם אין ארובן המלוה יכול לקיימו בחותמי ואין נודע כי נכתב באמת אלא מדברי שמעון,

מסורת הש"ס

מהרש"ל ממוק זה וכן משמע לקמן בגמ' עט': א) נפי' מו"ס סו"ט ח. ד"ה אינו טובא. ב) נזיר ג.א. ד) ריקקין מלות מתרגמינן אספוגין פטירין ערוך וכן כרב אלפס. ה) ג'ה הערוך ערך שמי מלא כמה קשר מוכסין שמי אומיות ככתב ויוני שהן גדולות מאומתי' שלנו, ו) נוספתא פ"טין, ז) א[סס], ח) נכתובת יט., ט) נ[סס] כ"מ. י) עכ: ב"ב קנח. קט., יא) דף פ.א. יב) נלקמן פ.א. יג) דף נ. ע"ש, יד) נשקין לע"כ במשנה,

הגהות הב"ח
א) תוס' ד"ה מ"ק סבר וסי' א"י לטרופן ממשעדי. ני"ב דלא מיישקין לקניחא אלא היכא דליתמבע שטנל דייטני עומד ומלא: ב) בא"ד גמ' דזוט וזוט שאני פטור ואי לא וזוט טענינן ללקוחות וליתומים מדוייף ופועמי הוה אחי שפיר וכו' ושם הארמתי וי"ל דמיירי כגון שאמר אי לי וכו' שלא כדון ואם תאמר ולמאי לא קאמר כ"ל:

גליון הש"ס
גמ' רבנן סברי אסור לשהות. ק"ל הא חזי ליה למחוק ששטר ויהיב מותר להשהות לזור עי"ס ללוחותו וי"ע:

רבינו חננאל
והנא כמה קשר מוכסין ב' אוותיות. לא שנו אלא באותו קשר שהיה מוכריין אותו באותו פרק שכתובין בו ב' אוותיות בכתב ויוני שהן גדולות מאותיות שלנו, אם יש בנייר החלק שיעור ב' אוותיות חללו חייב עליו ואם לאו פטור. ורסינתי המוציא נייר חלק אם יש בו כדי לכתוב ב' אוותיות חייב ואם לאו פטור. דקראבמר ב' אוותיות סתם, אסיקנא אדעתין ב' אוותיות וידון דזוטרין מן ב' אוותיות קשר מוכסין וקא חמיב עליה, וכן הדיא קמייתא פטור. אמר ר' ששת ב' אוותיות דתנינא בהא ברייתא שנייה נמי דקשר מוכסין, רבא אמר ב' אוותיות וידון ובית אוותיה, הכי קאמר רבא לא תימא אם מוכיל תנייר ב' אוותיות חייב עליו אלא איבא הכי אם אפשר לכתוב עליו ב' אוותיות, ואי אפשר עד שיהא בו בית אוותיה כדי לכתוב למעלה הימנו, ונמצא מקום ב' אוותיות ובית אוותיה כשיעור קשר מוכסין. מתייבי המוציא נייר מחוק ופטר פרעו אם יש בלובן שלו כדי לכתוב ב' אוותיות או בכולו כדי לכתוב על פי צלוחית קטנה של פליטון חייב ואם לאו פטור. ובשלמאן לרב ששת דאמר בב' אוותיות של קשר מוכסין שפיר דהוה ליה כמתניין ופרישה, אלא לרבא דאמר צריך שיהא הגייר החלק כולו כשיעור ב' אוותיות של קשר מוכסין והוא שיעור ב' אוותיות וידון ובית אוותיה, הדיא הכא שיעור גדול הוא שיש בו לבן ויש בו צריך לקיימו ומה טעם נותנין חייב מפני שהוא צריך לו. ובענין למידע במאי פלוגתייהו ומאי בינייהו. אמר אביי דהטי מוכסא איבא בינייהו, בזמן שיש כמה רצין לפני המוכס ונטל הקשר, ומי שלא נתן, קאמר ר' יהודה חושש הוא שפא שיגמורו רצי המכס בזמן שאין עמו קשר לפיכך צריך לו לדרחותו אפי"ם שהראוהו לגדלו, אבל היכא דליבא דהטי מכסא קאמר אביי אפילו ר' יהודה מורי דפטור. ורבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איבא בינייהו וימיריהו קרוב למימרא דאביי, וסבירא ליה שאם אין שם מוכס קטן משהראוהו למוכס לא פליג ר' יהודה דפטור. רב אשי אמר לעולם פליגי ולא מילתא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו דא"ל חזי דגברא דמכס אנא ורגילנא לשלומי מכסא שיהא לו פנים אצלן, או דמאחר ליה ולא דחיק ליה ליה, למיחא איבא בינייהו, אלא שטר שכתבו צריך לקיימו. והכין הוא, דאובן שכתב את שמעון מכנה הוציא עליו שטר, אמר שמעון שטר זה כתבתי לו על עצמי אלא שפרעתי. אם יכול אלא המלוה לקיים את השטר בחותמי כולי עלמא לא פליגי שחייב שמעון בכמונ, דאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבייה, וא"ל שטרא פריעא הוא לאו כל כמיניה. אבל אם אין ארובן המלוה יכול לקיימו בחותמי ואין נודע כי נכתב באמת אלא מדברי שמעון,